

1502959-40.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... pertenciam e que eram destinados ao tráfico; disse ainda que não é dependente químico.

Portanto, inegável a autoria do tráfico.

Entretanto, no que diz respeito ao delito previsto no art. 329 do código Penal, não se provou nenhum comportamento oponível à execução por parte do réu.

Passo a dosar a pena:

Na primeira fase da dosimetria, consoante artigo 33, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502959-40.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502959-40.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255458/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 20341531 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO,

2967/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2255458 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER

2, 2967/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS VICTOR SANTOS RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

MATHEUS VICTOR SANTOS RODRIGUES, qualificado às fls. 19, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 e artigo 329 do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 35.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 06 de dezembro de 2021, determinando-se a citação (fls. 102/104).

Regularmente citado (fl.124), o acusado, através de seu Advogado, apresentou

resposta à acusação (fls. 97/99), não foram arguidas questões preliminares. Quanto às testemunhas, foram arroladas as mesmas pessoas indicadas na denúncia. Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteia pela aplicação de atenuantes, tendo em vista a primariedade e a confissão do réu em juízo.

Decido.

Procede parcialmente a pretensão punitiva.

A materialidade está regularmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 65/67 e demais provas coligidas nos autos. A autoria, do mesmo modo, restou inconteste.

O policial militar Edson Francisco Crispim, ouvido em juízo, disse que na data dos fatos, realizavam patrulhamento em local de prática ostensiva de tráfico, quando avistaram o réu mexendo em entulhos. O mesmo, ao perceber a presença dos policiais, saiu andando para dar "fuga". Entretanto, ao ser abordado foram encontrados consigo a quantia de R\$ 94,00 (noventa e quatro) reais, situação em que acabou confessando a prática do crime, indicando o local onde os entorpecentes estavam. O cão farejador utilizado na ocorrência, localizou uma "sacola" com 45 (quarenta e cinco) porções de substância informalmente conhecida como "maconha", 29 porções de crack e 86 de cocaína, além de R\$ 600, 00 (seiscentos) reais em dinheiro.

Seguiu no mesmo sentido a oitiva do Policial Militar Diogo Henrique Alves.

O réu por sua vez, confessou que os entorpecentes lhe pertenciam e que eram destinados ao tráfico; disse ainda que não é dependente químico.

Portanto, inegável a autoria do tráfico.

Entretanto, no que diz respeito ao delito previsto no art. 329 do código Penal, não se provou nenhum comportamento oponível à execução por parte do réu.

Passo a dosar a pena:

Na primeira fase da dosimetria, consoante artigo 33, da Lei 11.343/06, para o crime de tráfico de drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não há, ainda, causas de aumento de pena a serem consideradas. Tendo em vista a confissão do réu em juízo bem como sua primariedade, reduzo a pena do tráfico em 2/3, restando 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão em REGIME ABERTO c/c o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender ser a substituição insuficiente para o duplo caráter da pena.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO MATHEUS VICTOR SANTOS RODRIGUES como incurso no artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão em REGIME ABERTO c/c o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa em valor mínimo-unitário. Resta o réu, ainda, absolvido da prática do delito previsto no artigo 329 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, II do CPP.

Expeça-se alvará de soltura.

Custas de 100 UFESP's.

Campinas, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA